太平资产乾坤 9 号

资管产品托管合同

删除[B]: 量化 5 号权益型

资产管理人：太平资产管理有限公司

资产托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇一六年三月

删除[B]: 二

目 录

一、前言 2
二、释义 2
三、声明与承诺 4
四、当事人及权利义务 4
五、委托财产 8
六、投资政策及变更 10
七、投资指令的发送、确认和执行 12
八、交易及交收清算安排 16
九、越权交易处理 21
十、委托财产的估值和会计核算 22
十一、资产托管人对资产管理人的投资监督 28
十二、资产管理业务的费用与税收 28
十三、委托财产投资于证券所产生的权利的行使 30
十四、资产管理合同的生效、变更与终止 30
十五、违约责任 36
十六、争议的处理 37
十七、其他事项 37

一、前言

订立本合同的依据、目的和原则：

1、订立本托管合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《保险资产管理公司管理暂行规定》(以下简称“《暂行规定》”)和其他有关法律法规。

2、订立本托管合同（以下或简称“本合同”）的目的是为了明确资产管理人和资产托管人在特定资产管理业务过程中的权利、义务及职责，确保委托财产的安全，保护当事人各方的合法权益。

3、订立本托管合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护本合同各方当事人的合法权益。

二、释义

在本合同中，除上下文另有规定外，下列用语应具有如下含义：

（一）资产管理人：指太平资产管理有限公司

（二）资产托管人：指中国建设银行股份有限公司

（三）本合同：指资产管理人和资产托管人签署的《太平资产乾坤9号资管产品托管合同》及其附件，以及对该合同及附件做出的任何有效变更和补充

删除[B]: 量化5号权益型

（四）法律法规：指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件

（五）中国证监会：指中国证券监督管理委员会

（六）中证登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司

（七）中债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司

（八）证券交易所：指上海证券交易所和/或深圳证券交易所

（九）交易日：指证券交易所的正常交易日

（十）工作日：指资产管理人和资产托管人办理日常业务的营业日

（十一）T日：指资产管理人运用委托财产进行投资的日期

（十二）委托财产：指资产管理人拥有合法所有权或处分权、进行投资管理并由资产托管人托管的、作为本合同标的的财产

（十三）委托资产总值：指委托资产购买的各类证券、银行存款本息及其他投资的价值总和

（十四）委托资产净值：指委托资产总值减去负债后的价值

（十五）资金账户：指资产托管人根据有关规定为委托财产开立的、专门用于资金收付、清算交收的银行账户

（十六）证券账户：指根据中国证监会有关规定和中证登记公司有关业务规则，由资产托管人为委托财产在中证登记公司上海分公司、深圳分公司开设的专用证券账户，在中债登记公司开立的债券托管账户

（十七）指定账户：指资产管理人用以与资金账户之间进行委托财产划付的唯一指定账户

（十八）委托资产估值：指计算评估委托资产和负债的价值，以确定委托资产净值的过程

（十九）估值报告日：指每月最后一个交易日或遇资产管理人追加、提取委托财产的日期

（二十）元：指人民币元

（二十一）不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况

三、声明与承诺

（一）资产管理人声明委托财产为其拥有合法所有权或处分权的资产，保证委托财产的来源及用途符合国家有关规定；同时，保证没有任何其他限制性条件妨碍资产管理人对该委托财产行使投资管理权。

资产管理人保证有完全及合法的授权委托资产托管人进行委托财产的托管业务，而且该等委托不会为任何其他第三方所质疑；保证委托财产的来源及用途合法，并已充分理解本合同全文，了解相关权利、义务，了解有关法律法规，并履行本合同约定的其他义务。

资产管理人声明已从委托人处获得充分授权签署并履行本合同，双方履行本合同不会被任何第三方所质疑。

（二）资产托管人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则安全保管委托财产，并履行本合同约定的其他义务。

四、当事人及权利义务

（一）资产管理人

名称： 太平资产管理有限公司

住所： 上海市浦东新区银城中路 488 号 42-43 楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号 42-43 楼

法定代表人或授权代表： 肖星

注册资本：人民币 5 亿元

联系人：韩辰尧

联系电话：021-60623600

通信地址：上海市浦东新区银城中路488号43楼

邮政编码：200120

（二）资产管理人的权利

根据有关规定，资产管理人的权利包括但不限于：

1、按照本合同的约定取得其委托财产投资运作产生的收益；

2、监督资产托管人履行托管义务的情况；

3、按照本合同的约定追加或提取委托财产；

4、按照本合同约定的时间和方式向资产托管人查询委托财产的托管情况；

5、享有委托财产投资所产生的权利，并可授权资产托管人代为行使部分因委托财产投资所产生的权利；

6、国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他权利。

（三）资产管理人的义务

根据有关规定，资产管理人的义务包括但不限于：

1、向中国保险监督管理委员会办理本合同备案手续；

2、按照本合同的约定，及时、足额将委托财产划至资金账户，不经资产托管人同意，不得擅自更改其指定账户。所有委托财产发生存入或提取均于资金账户及该指定账户间发生；

3、自本合同生效之日起，按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用委托财产；

4、配备足够的具有专业能力的人员进行投资分析、决策，以专业化的经营

方式管理和运作委托财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的委托财产与旗下基金财产、其他委托财产和资产管理人的固有财产相互独立，对所管理的不同财产分别管理、分别记账，进行投资；

6、按照本合同的约定缴纳资产管理业务的托管费，并承担因委托财产运作产生的其他费用；

7、保守商业秘密。除法律法规、本合同及其他有关规定另有规定外，不得向他人泄露；

8、依据法律法规及本合同接受资产托管人的监督；

9、保存委托财产管理业务活动的全部会计资料，并妥善保存有关的合同、协议、交易记录及其他相关资料；

10、公平对待所管理的不同财产，不得从事任何有损委托财产及其他当事人利益的活动；

11、国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他义务。

（四）资产托管人

名称：中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

邮政编码：100033

法定代表人：王洪章

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元

存续期间：持续经营

联系人：文健

联系电话：010-67595023

（五）资产托管人的权利

根据有关规定，资产托管人的权利包括但不限于：

1、按照本合同的约定，及时、足额获得资产托管费；

2、根据本合同及其他有关规定监督资产管理人对委托财产的投资运作，对于资产管理人违反本合同或有关法律法规规定的行为，对委托财产及其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时报告中国保监会并采取必要措施；

3、按照本合同的约定，依法保管委托财产；

4、经资产管理人授权，代理资产管理人行使部分因委托财产投资所产生的权利；

5、国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他权利。

（六）资产托管人的义务

根据有关规定，资产托管人的义务包括但不限于：

1、安全保管委托财产；

2、设立专门的资产托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉资产托管业务的专职人员，负责委托财产托管事宜；

3、对所托管的不同财产分别设置账户，确保委托财产的完整与独立；

4、除法律法规、本合同及其他有关规定外，不得为资产托管人及任何第三人谋取利益，未经资产管理人同意不得委托第三人托管委托财产；

5、按规定开设和注销委托财产的资金账户、证券账户等投资所需账户；

6、保守商业秘密，除法律法规、本合同及其他有关规定另有规定外，不得向他人泄露；

7、每年3月31日前编制并提供年度产品托管人报告；

8、每年3月31日前提供盖章版产品估值表(可含于年度产品托管人报告中)。

9、按照本合同的约定，根据资产管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

10、按照法律法规及本合同的规定监督资产管理人的投资运作。资产托管人发现资产管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反本合同约定的，应当拒绝执行，立即通知资产管理人。资产托管人发现资产管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他规定，或者违反本合同约定的，应当立即通知资产管理人；

11、公平对待所托管的不同财产，不得从事任何有损委托财产及其他当事人利益的活动；

12、国家有关法律法规、监管机构及本合同规定的其他义务。

五、委托财产

（一）委托财产的保管与处分

1、委托财产独立于资产托管人的固有财产，资产托管人不得将委托财产归入其固有财产。

2、资产管理人因委托财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入委托财产。

3、资产托管人可以按本合同的约定收取托管费以及本合同约定的其他费用。资产管理人、资产托管人以其自有财产承担法律责任，其债权人不得对委托财产行使请求冻结、扣押和其他权利。资产托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，委托财产不属于其清算财产。

4、委托财产产生的债权不得与不属于委托财产本身的债务相互抵销。非因委托财产本身承担的债务，资产托管人不得主张其债权人对委托财产强制执行。上述债权人对委托财产主张权利时，资产托管人应明确告知委托财产的独立性，采取合理措施并及时通知资产管理人。

（二）委托财产相关账户的开立和管理

资产托管人按照规定开立委托财产的资金账户、证券账户。资产管理人根据投资需要按照规定开立委托财产的基金账户。资产管理人在资产托管人开户过程中应给予必要的配合，并提供所需资料。资金账户名称按照开户机构及监管机构的相关规定确定。资金账户的预留印鉴由托管人刻制、保管和使用。委托财产的一切货币收支活动均通过该资金账户进行。证券账户名称按照中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则办理。资产管理人委托资产托管人根据中证登记公司要求为托管资产各投资组合分别开设证券账户。证券账户开户费由资产管理人先行垫付,待托管产品启始运营后,资产管理人可向资产托管人发送划款指令,将代垫开户费从本产品托管资金账户中扣还资产管理人。账户开立后，资产托管人应及时将证券账户开通信息通知资产管理人。资产管理人指定自有或租用的上海、深圳证券交易所专用交易单元，用于《托管合同》项下的场内证券投资运作。对资产管理人原有证券账户，在托管合同签署后5个工作日内，资产管理人应向资产托管人移交上海和深圳证券账户卡并办理交接手续。

与委托资产投资有关的其他账户，由管理人与托管人协商一致后办理。资金账户、证券账户的持有人名称中应至少包含资产管理人（或产品）名称或简称。

（三）委托财产的移交

1、委托财产相关账户开立完毕后，资产管理人应及时将初始委托财产足额划拨至资产托管人为本委托财产开立的托管账户，并指示资产托管人于委托财产托管账户收到初始委托财产的当日向资产管理人发送《委托财产起始运作通知书》。经资产管理人确认签收后的下一工作日作为委托财产运作起始日。

2、本合同委托财产应以现金形式交付。

（四）委托财产的追加

在本合同有效期内，管理人可以用人民币现金方式追加委托资产。管理人应至少于拟追加资产之日前一个工作日通知托管人，托管人在追加资金的到账当日向管理人提供资金账户报告。管理人和托管人在到账当日将追加资金确认为委托资产。

（五）委托财产的提取

在本合同存续期内，如遇资产管理人需要提取委托财产，资产管理人需提前通知资产托管人。资产管理人发送财产划拨指令，通知资产托管人将相应财产从相关账户划拨至资产管理人账户。

六、投资政策及变更

(一)投资目标

在具有一定安全边际和保证产品流动性的前提下，追求净值的较快增长。

。

删除[B]: 保证本金安全与产品流动性前提下，追求净值的较快增长

(二)投资范围

本产品投资范围包括

1、现金、货币市场基金、银行活期存款、银行通知存款、回购；

2、新股申购，增发、二级市场股票、股票基金、混合基金、股指期货；

3、保险资产管理产品；(三)投资限制

第 2 类资产的投资比例不得高于资产净值的 100%；

2、本产品不得卖出股指期货合约；

3、产品在任何交易日结算后，扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金，应当保持不低于交易保证金一倍的现金、中央银行票据、货币市场基金或到期日在一年以内的政府债券及政策性银行债券；

本产品运作期间，如因市场波动、产品规模变动等因素致使产品投资比例不符合上述投资比例限制的，管理人应当在于 5 个工作日之内进行调整。

本资产管理产品的投资必须遵守《中国保监会关于保险资产管理公司开展资产管理产品业务试点有关问题的通知》（保监资金〔2013〕124 号）的规定。如保监会对保险资产管理公司开展资产管理产品业务发布新的规定的，从其规定。

删除[B]: 1、国债、企业债、公司债、地方政府债、金融债、可转换债券、可交换债券、回购、次级债、证券公司次级债、债券型基金、分级基金优先级、非金融企业债务融资工具（包含短期融资券、超短期融资券等）、协议存款、通知存款、定期存款、货币市场基金以及央行票据
2、新股申购，增发、二级市场股票、股票基金、混合基金以及股指期货

本产品运作期间，如因市场波动、产品规模变动等因素致使产品投资比例不符合上述投资比例限制的，管理人应当在于 5 个工作日之内进行调整。

本资产管理产品的投资必须遵守《中国保监会关于保险资产管理公司开展资产管理产品业务试点有关问题的通知》（保监资金〔2013〕124 号）的规定。如保监会对保险资产管理公司开展资产管理产品业务发布新的规定的，从其规定。

删除[B]: 1、 产品参与股指期货交易，在任何交易日日终，所持有的卖出股指期货合约价值，不得超过其对冲标的股票及股票型基金资产的账面价值；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，与股票及股票型基金资产的账面价值，合计不得超过规定的投资比例上限
2、产品在任何交易日结算后，扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金，应当保持不低于交易保证金一倍的现金、中央银行票据、货币市场基金或到期日在一年以内的政府债券及政策性银行债券
3. 本产品不得主动投资于 ST,*ST,S,SST,S*ST 等 S 类股票；
4. 本产品持有一家上市公司发行的股票不得超过总股本的【4.99】%和不超过流通股本的【10】%；
5. 本产品持有一家非创业板上市公司发行的股票，以市值计算，不得超过本产品净值的【10】%；
6. 本产品持有一家创业板公司发行的股票，以市值计算，不得超过本产品净值的【10】%；以市值计算，持有的创业板公司股票合计不得超过本产品净值的【50】%，持有的创业板与中小板公司股票合计不得超过本产品净值的【80】%；
7. 法律法规或监管部门规定的其他投资限制。

（四）投资禁止行为

为维护资产管理产品投资者的合法权益，本资产管理产品禁止从事下列行为：

1. 承销证券；

2. 向他人贷款或者提供担保；

3. 从事承担无限责任的投资；

4. 向投资管理人出资；

5. 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

6. 依照法律、行政法规有关规定，由中国保监会规定禁止的其他活动。

若法律、法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本资产管理产品投资可不受上述规定限制。

(五)投资政策的变更

经资产管理人和资产托管人协商一致，可就投资范围和投资限制等投资政策进行调整变更，变更投资政策应作为本合同的补充协议。

七、投资指令的发送、确认和执行

（一）投资指令的授权

授权通知的内容：资产管理人应事先向资产托管人提供书面授权通知（以下称“授权通知”），指定投资指令的被授权人员及被授权印鉴，授权通知的内容包括被授权人的名单、签章样本、权限和预留印鉴。资产管理人撤换被授权人员、改变被授权人员的权限或更改被授权印鉴，须提供变更后的新的授权通知。授权通知应加盖资产管理人公司公章并写明生效时间。

授权通知的确认：合同成立时的授权通知，在资产托管人确认收妥原件后于授权通知载明的生效时间生效。由于人员、权限或印鉴变更而提供的变更后的新的授权通知，资产管理人必须提前至少一个交易日，使用传真方式或资产托管人认可的其他方式向资产托管人发送，同时电话通知资产托管人，变更后的新的授权通知经资产托管人确认后于授权通知载明的生效时间生效，同时原授权通知失效。

授权通知的保管：资产管理人在与资产托管人电话确认授权通知后的三个工作日内将授权通知的正本送交资产托管人。资产管理人应确保授权通知的正本与传真件一致。若变更后的新的授权通知正本内容与资产托管人收到的传真件不一致的，以资产托管人收到的已生效的传真件为准。资产管理人和资产托管人对授权通知负有保密义务，其内容不得向授权人、被授权人及相关操作人员以外的任何人泄露。

（二） 投资指令的内容

投资指令是在管理委托财产时，资产管理人向资产托管人发出的交易成交单、交易指令及资金划拨类指令（以下简称“指令”）。指令应加盖预留印鉴并由被授权人签章。资产管理人发给资产托管人的资金划拨类指令应写明款项事由、到账时间、金额、收款账户信息等。

（三）指令的发送、确认和执行

指令的发送：资产管理人应按照相关法律法规以及本合同的规定，在其合法的经营权限和交易权限内依照授权通知的授权用传真方式或资产托管人认可的其他方式向资产托管人发送。资产管理人在发送指令时，应确保本委托财产银行账户有足够的资金余额，并为资产托管人留出执行指令所必需的时间。资产管理

人可于划款前一日向资产托管人发送投资划款指令并确认，对于要求当天到账的指令，资产管理人须在当天15：00前向托管人发送，15：00之后发送的，托管人尽力执行，但不保证划账成功。如要求当天某一时点到账的指令，则指令需要提前2个工作小时发送，并且相关付款条件已经具备，托管人将视付款条件具备时为指令送达时间。

对于新股、新债申购等网下公开发行业务，资产管理人应在网下申购缴款日当日(T日)的10:00前将指令发送给资产托管人。

对上海证券交易所认购权证行权交易，资产管理人应于行权日14:00 前将需要交付的行权金额及费用书面通知资产托管人，资产托管人在16:00 前支付至中登公司指定账户。

指令的确认：资产管理人有义务在发送指令后与资产托管人以录音电话的方式进行确认。指令以获得资产托管人确认该指令已成功接收之时视为送达资产托管人。对于依照“授权通知”发出的指令，资产管理人不得否认其效力。

指令的执行：资产托管人确认收到资产管理人发送的指令后，应对指令进行形式审查，验证指令的要素是否齐全，传真指令还应审核印鉴和签章和预留印鉴和签章样本的表面一致性，指令复核无误后应在规定期限内及时执行，不得延误。若存在要素不符或其他异议，资产托管人应及时与资产管理人进行电话确认，暂停指令的执行并要求资产管理人重新发送指令。资产托管人可以要求资产管理人传真提供相关交易凭证、合同或其他有效会计资料，以确保资产托管人有足够的资料来判断指令的有效性。资产托管人待收齐相关资料并判断指令有效后重新开始执行指令。资产管理人应在合理时间内补充相关资料，并给资产托管人预留必要的执行时间。在指令未执行的前提下，若资产管理人撤销指令，资产管理人应

在原指令上注明“作废”并加盖预留印鉴及被授权人签章后传真给资产托管人，与资产托管人进行电话通知。

（四）资产托管人依照法律法规暂缓、拒绝执行指令的情形和处理程序

资产托管人发现资产管理人发送的指令有可能违反《暂行规定》、本合同或其他有关法律法规的规定时，应暂缓执行指令，并及时通知资产管理人，资产管理人收到通知后应及时核对并纠正；如相关交易已生效，则应通知资产管理人在10个工作日内纠正。

（五）资产管理人发送错误指令的情形和处理程序

资产管理人发送错误指令的情形包括指令发送人员无权或超越权限发送指令及交割信息错误，指令中重要信息模糊不清或不全等。资产托管人在履行监督职能时，发现资产管理人的指令错误时，有权拒绝执行，并及时通知资产管理人纠正。

（六）指令的保管

指令若以传真形式发出，则正本由资产管理人保管，资产托管人保管指令传真件。当两者不一致时，以资产托管人收到的指令传真件为准。

（七）相关责任

对资产管理人在没有充足资金的情况下向资产托管人发出的指令致使资金未能及时清算所造成的损失由资产管理人承担。因资产管理人原因造成的传输不及时、未能留出足够执行时间、未能及时与资产托管人进行指令确认致使资金未能及时清算或交易失败所造成的损失由资产管理人承担。资产托管人正确执行资产管理人发送的有效指令，委托财产发生损失的，资产托管人不承担任何责任。

资产托管人根据本合同相关规定履行形式审核职责，如果资产管理人的指令

存在事实上未经授权、欺诈、伪造或未能及时提供授权通知等情形，资产托管人不承担因执行有关指令或拒绝执行有关指令而给资产管理人或委托财产或任何第三方带来的损失，全部责任由资产管理人承担。

八、交易及交收清算安排

（一）选择代理证券买卖的证券经营机构的程序

资产管理人负责选择代理本委托财产证券买卖的证券经营机构，并和被选中的证券经营机构签订委托协议，使用其交易单元作为委托财产的交易单元。资产管理人应提前通知资产托管人，并将被选中证券经营机构提供的《交易单元变更申请书》及时送达资产托管人，确保资产托管人申请接收结算数据。如果因资产管理人未事先通知资产托管人增加交易单元等事宜，致使资产托管人接收数据不完整，造成清算差错的责任由资产管理人承担。交易单元保证金由被选中的证券经营机构交付。

资产管理人应提前5个工作日将委托财产交易单元专用号、佣金费率等基本信息以及变更情况以书面形式通知资产托管人，并以录音电话确认。

（二）投资证券后的清算交收安排

1、结算备付金

根据《中国证券登记结算有限责任公司结算备付金管理办法》，在每月前3个工作日内，中证登记公司对结算参与人的最低结算备付金限额进行重新核算、调整。资产托管人在中证登记公司调整最低结算备付金当日，在《资金账户报告》中反映调整后的最低备付金。资产管理人应预留最低备付金，并根据中证登记公司确定的实际下月最低备付金数据为依据安排资金运作，调整所需的现金头寸。

结算备付金应从委托财产中支出。如因调整备付金后造成透支，资产管理人应在调整备付金当日上午12：00之前补足透支款。

2、清算交收

资产托管人负责委托财产买卖证券交易的清算交收。证券交易所场内资金结算由资产托管人根据中证登记公司结算数据办理；其他场外资金汇划由资产托管人根据资产管理人的指令具体办理。

如果因为资产托管人自身原因在清算上造成委托财产的直接损失，应由资产托管人负责赔偿，但因中国人民银行、中证登记公司和中债登记公司资金结算系统以及其他机构的结算系统发生故障等非资产托管人的原因造成清算资金无法按时到账的情形，资产托管人免责；如果因为资产管理人未事先通知资产托管人增加交易单元等事宜，致使资产托管人接收数据不完整，造成清算差错的责任由资产管理人承担；如果因为资产管理人未事先通知需要单独结算的交易，造成委托资产损失的由资产管理人承担；资产管理人应采取合理措施，确保在T日日终有足够的资金头寸用于T+1日中证登记公司上海分公司和深圳分公司的资金结算。如因资产管理人原因导致资金头寸不足，资产管理人应在T+1日上午10:00前补足头寸，确保资金清算。如果未遵循上述规定备足资金头寸，影响了委托财产自身的清算交收及资产托管人与中证登记公司之间的一级清算，由此给资产托管人、本委托财产及资产托管人托管的其他资产造成的损失由资产管理人负责。

如果由于资产管理人违反市场操作规则的规定进行超买、超卖及质押券欠库等原因造成委托财产投资清算困难和风险的，资产托管人发现后应立即通知资产管理人，由资产管理人负责解决，由此给资产托管人、本委托财产和资产托管人托管的其他资产造成的直接损失由资产管理人承担。

根据中证登记公司结算规定，资产管理人在进行融资回购业务时，用于融资回购的债券将作为偿还融资回购到期购回款的质押券。如因资产管理人原因造成债券回购交收违约，导致中证登记公司对质押券进行处置造成的投资风险和损失由资产管理人承担。

3、无法按时清算的责任认定及处理程序

资产管理人向资产托管人下达指令时，应确保资金账户头寸充足，对资产管理人在没有充足资金的情况下向资产托管人发出的指令，资产托管人可不予执行，并立即通知资产管理人，资产托管人不承担因不执行该指令而造成损失的责任。

资产管理人在发送指令时，应为资产托管人留出执行指令所必需的时间。由于资产管理人原因造成的指令传输不及时、未能留出足够划款所需时间，致使资金未能及时划出所造成的损失由资产管理人承担。

（三）资金和证券账目的核对

资产管理人和资产托管人每日对委托财产的资金和证券账目进行核对。

（四）资金余额的确认

资产托管人于T+1日上午09:30以前向资产管理人传真T日委托财产投资交易清算后的《资金账户报告》。每日日终，完成当日投资交易资金结算并核实账户资金余额后，传真《资金账户报告》进行资金余额的确认。

（五）投资银行存款的特别约定

1、资产管理人和资产托管人的职责

资产管理人负责对本委托财产存款银行的评估与研究，建立健全银行定期存款的业务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。

（1）资产管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成本委托财产损失的，由资产管理人承担责任。

（2）资产管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损失。流动性风险主要包括资产管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能及时兑付的风险、本委托财产投资银行存款不能满足本委托财产正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到本委托财产流动性方面的风险。

（3）资产管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因资产管理人员工的个人行为导致本委托财产受到损失的，需由资产管理人承担由此造成的损失。

（4）资产托管人对银行存款投资监督的准确性和完整性受限于中介机构提供的数据和信息，合规投资的最终责任在资产管理人。资产托管人无投资责任，对任何资产管理人的银行存款投资行为或其投资回报不承担任何责任。

资产托管人负责复核本委托财产银行存款业务的相关协议、投资指令、支取指令等有关文件，切实履行托管职责，但不承担存款开户证实书对应存款的本金及收益的安全。

2、相关协议的签署

资产管理人在投资银行存款之前，需与存款银行总行(本资产托管人除外)或其授权分行签订总体合作协议。并与存款银行总行或授权分行签订具体存款协议。具体存款协议应包括但不限于以下内容：

（1）存款账户必须以本合同名义开立，并加盖本资产管理人公章，账户名称为本合同下托管专用账户名称。

（2）协议须约定存款类型、期限、利率、金额、账号、起止时间，存款银行经办行名称、地址及进款账户。

（3）协议须约定资产托管人经办行名称、地址和账户，并将本合同资金账户指定为唯一回款账户。

（4）资金汇划须通过中国人民银行支付结算系统，存款银行经办行须满足资产托管人的查询要求，在查复内容中须明确资金到账时间、金额、所入账户名称、账号。

（5）存款投资存续期间，存款银行经办行须向资产管理人、资产托管人提供定期对账服务以及实时查询定期存款余额的途径并确保查询。

（6）未支取存款受损责任由存款银行承担。

（7）协议须约定存款银行不得接受资产管理人或资产托管人任何一方单方面提出的对该银行存款进行更名、转让、挂失、质押、撤销变更印鉴及回款账户信息等任何可能导致财产转移的申请。

（8）为防范特殊情况下的流动性风险，存款银行须提供部分提前支取时的支付保证承诺和利息计付等具体安排。

（9）由存款银行提供上门送、取单服务的，应在存款协议中明确，存款银行对存款证实书的真实性负责，并承担移交过程中由于存款证实书丢失、损毁、被人为调换等所引发的一切后果。

3、办理本委托财产投资银行存款的开户、全部提前支取、部分提前支取或到期支取，采取以下方式：

（1）存款投资开户由存款银行/资产管理人提供上门办理服务。在上门办理时，存款银行/资产管理人经办人员应携带单位介绍信/授权书以及个人身份证件，

以便资产托管人进行核查。资产管理人上述事项被授权人员与资产管理人负责洽谈存款事宜并签订存款协议的人员不能为同一人。

（2）本委托财产投资银行存款的存入及支取事宜由资产托管人负责。

4、本委托财产投资银行存款或办理存款支取时，资产管理人需提前两个工作日发送投资指令或支取通知到资产托管人处，以便资产托管人有足够的时间履行相应的业务操作程序。

5、如发生逾期支取，资产托管人不承担相应利息损失及逾期支取手续费。

6、本委托财产投资于银行存款时，应本着便于本委托财产的安全保管和日常监督核查的原则，尽可能选择资产托管人经办行所在地的分支机构办理。

九、越权交易处理

（一）越权交易的界定

越权交易是指资产管理人违反有关法律法规的规定以及违反或超出本合同约定进行的投资交易行为，包括：（1）违反有关法律法规和本合同规定进行的投资交易行为；（2）法律法规禁止的超买、超卖行为。

资产管理人应在有关法律法规和本合同规定的权限内运用委托财产进行投资管理，不得违反有关法律法规和本合同的约定，超越权限管理、从事证券投资。

（二）对越权交易的处理

1、违反有关法律法规和本合同的规定进行的投资交易行为

资产托管人对于资产管理人投资指令违反法律法规的规定，或者违反本合同约定的，应当拒绝执行，立即通知资产管理人。

资产托管人对于资产管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行

政法规和其他规定，或者违反本合同约定的，应当立即通知资产管理人。

资产管理人应向资产托管人主动报告越权交易，在限期内，资产托管人有权随时对通知事项进行复查，督促资产管理人改正。

2、法律法规禁止的超买、超卖行为

资产托管人在行使监督职能时，如果发现委托财产投资证券过程中出现超买或超卖现象，应立即提醒资产管理人，由资产管理人负责解决，由此给委托财产造成的损失由资产管理人承担。如果因资产管理人原因发生超买行为，资产管理人必须于T+1日上午10：00前准备好资金,用以完成清算交收。

3、越权交易所发生的损失及相关交易费用由资产管理人负担，所发生的收益归本委托财产所有。

十、委托财产的估值和会计核算

（一）委托财产的估值

1、估值目的及程序

委托财产估值目的是为了准确、真实地反映委托财产相关金融资产和金融负债的公允价值。

资产管理人与资产托管人每个工作日对委托财产进行估值，托管人在T+1日将T日估值表发送给管理人进行核对。资产管理人在收到托管资产估值表后一个工作日内，对估值表进行独立复核。核对不符时，应及时通知对方，共同查找原因，进行调整，直至双方数据完全一致。如经双方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，以资产管理人对委托财产净值的计算结果为准。

资产净值是指委托财产资产总值减去负债后的价值。

2、估值依据及原则

估值应参照《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及其他法律、法规的规定和本合同的要求，如法律法规未做明确规定的，参照证券投资基金的行业通行做法处理。资产管理人、资产托管人的估值数据应依据合法的数据来源独立取得。对于固定收益类投资品种的估值应依据中国证券业协会基金估值工作小组的指导意见及指导价格估值。

估值的基本原则：

（1）对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值。估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，应采用最近交易市价确定公允价值。如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化且证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。

（2）对不存在活跃市场的投资品种，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。运用估值技术得出的结果，应反映估值日在公平条件下进行正常商业交易所采用的交易价格。采用估值技术确定公允价值时，应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数，并应通过定期校验，确保估值技术的有效性。

（3）有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，资产管理人应根据具体情况与托管人进行商定，按最能恰当反映公允价

值的价格估值。

3、具体投资品种估值方法

（1）存款估值方法

本资产管理产品项下持有的各类存款以实际金额列示，按商定的存款利率以当日银行营业终了的存款余额为基数在实际持有期间内逐日计提应收利息。

（2）债券估值方法

在证券交易所市场挂牌交易的实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的收盘价估值；估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的，应对最近交易日的收盘价进行调整，确定公允价值进行估值。

在证券交易所市场挂牌交易的未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值，估值日没有交易的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后的净价进行估值；估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价（净价）及重大变化因素，调整最近交易日收盘价（净价），确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价（净价）不能真实地反映公允价值的，应对最近交易日的收盘价（净价）进行调整，确定公允价值进行估值。

首次发行未上市债券，按成本估值。

删除[文健]：采用估值技术确定的公允价值进行估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下

在银行间债券市场交易的债券按中债估值价格进行估值。

删除[文健]: 根据行业协会指导的处理标准或意见并综合考虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值

（3）股票估值方法

在交易所上市的股票以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。如果公允价格高于最近交易日的收盘价，管理人可选择不调整停牌股票的价格。

本资产管理产品项下持有的停牌股票，以估值日公开发布的中基协（AMAC）基金行业股票估值指数为基准对该股票的价格进行调整，调整起始日期由认购人及管理人协商确定：

如果股票停牌期间该指数上涨，管理人可选择不调整停牌股票的价格；如果停牌期间该指数下跌，管理人应按停牌期间该指数的下跌幅度，对停牌股票的价格进行调整。

本资产管理产品项下持有的未上市的股票应区分两种情况处理：

1）配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价（收盘价）估值。

2）首次公开发行的股票，按成本估值。

本资产管理产品项下持有的各类权证，从配股除权日起到配股确认日止，按

市价高于配股价的差额估值；如果市价低于配股价，估值为零。

（4）其他资产的估值方法

其他资产按国家有关规定进行估值。

估值对象的估值方法国家有最新规定的，按其规定进行估值。

本产品管理人更改上述估值方法进行估值的，要及时通知托管人。托管人需核查管理人采用的估值政策和程序。当存有异议时，托管人有权要求管理人作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。

本产品管理人更改上述估值方法进行估值时，导致资产管理产品资产净值的变化在 0.5％以上的，应聘请会计师事务所进行审核。会计师事务所应对管理人所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。

4、估值错误的处理

(1) 估值错误的处理程序：

当委托财产估值出现错误时，资产管理人和资产托管人应立即通知对方，共同查明原因，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2) 估值错误的处理方法：

A. 委托财产净值已由资产管理人与资产托管人复核确认，但因资产估值错误给委托资产造成损失的，由资产管理人与资产托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。

B. 如资产管理人和资产托管人对委托财产净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对尚不能达成一致时，为避免不能按时披露委托财产净值的情形，以资产管理人的计算结果对外披露，由此给委托财产造成的损失，

资产托管人予以免责。

C. 由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现该错误，进而导致委托财产净值计算错误造成资产管理人的损失，以及由此造成以后交易日委托财产净值计算顺延错误而引起的委托资产的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。

D. 由于证券交易所及其注册登记公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，资产管理人和资产托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的委托财产估值错误，资产管理人和资产托管人可以免除赔偿责任。但资产管理人和资产托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

5、暂停估值的情形

(1) 委托所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

(2) 因不可抗力或其他情形致使资产管理人、资产托管人无法准确评估委托财产价值时；

(3) 中国证监会认定的其他情形。

（二）委托财产的会计政策

委托财产的会计政策比照证券投资基金现行政策执行：

1、资产管理人为本合同的主要会计责任方。

2、委托财产的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、委托财产核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。

4、会计制度执行国家有关会计制度。

5、本委托财产单独建账、独立核算。

6、资产管理人及资产托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照本合同约定编制会计报表。

7、资产托管人定期与资产管理人就委托财产的会计核算、报表编制等进行核对及确认。

十一、资产托管人对资产管理人的投资监督

（一）资产托管人对资产管理人的投资行为行使监督权

1、资产托管人根据合同的约定，对投资范围、投资比例、投资限制进行监督。资产托管人的监督职责仅针对按照本合同约定托管的委托财产。

2、资产托管人对委托财产的投资限制的监督自委托财产运作起始日起开始。投资政策变更，资产管理人应以书面形式通知资产托管人并应为资产托管人调整监督事项留出必要的时间。

（二）资产托管人发现资产管理人的投资运作违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反本合同时，不予执行，应当及时通知资产管理人，并通知资产管理人限期纠正，资产管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式向资产托管人进行解释或举证，由此造成的损失由资产管理人承担。

十二、资产管理业务的费用与税收

(一)资产管理业务费用的种类

1、资产管理人的基础管理费；

2、资产管理人的超额管理费；

3、资产托管人的托管费；

4、投资顾问费

5、委托财产拨划支付的银行费用；

6、委托财产的证券交易费用；

7、按照法律法规及本合同的约定可以在委托财产中列支的其他费用。

上述费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用。

(二)上述资产管理业务费用5-6由资产管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

(三)管理费、托管费计提方法、计提标准和支付方式

1、本资产管理产品的基础管理费

本资产管理产品的基础管理费根据《投资合同》的约定收取并支付。

2、本资产管理产品的超额管理费

本资产管理产品的超额管理费根据《投资合同》的约定收取并支付。

3、本资产管理产品的托管费

本资产管理产品的托管费基于前一日产品资产净值收取,年化费率为0.03%,按如下方法计算：

每日应支付的托管费 = 前一日产品资产净值 × 0.03% / 365

产品托管费按日计提，逐日累计至每季季末，按季支付。资产管理人于次季首日起5个工作日内，一次性支付给资产托管人上季度的资产托管费。托管费由投资管理人发出支付指令，资产托管人从托管专用银行存款账户中扣收。若遇法定节假日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

4、投资顾问费

本资产管理产品的投资顾问费根据《投资合同》的约定收取并支付。

5、本产品根据《证券结算保证金管理办法》和《中国证券登记结算有限责任公司结算备付金管理办法》缴纳的结算保证金和结算备付金。如果本产品终止时结算保证金和结算备付金尚未解冻,则结算备付金和结算保证金及产生的利息将于解冻后按照本产品份额持有人拥有份额的比例以货币资金的形式全额派发给份额持有人。本产品终止后,管理人和托管人对前述结算备付金和结算保证金及产生的利息不收取管理费和托管费。

(四)不列入资产管理业务费用的项目

资产管理人和资产托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或委托财产的损失,以及处理与本委托财产运作无关的事项发生的费用等不列入委托财产运作费用。

(五)税收

委托财产和资产管理人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

十三、委托财产投资于证券所产生的权利的行使

资产管理人选择自行行使委托财产投资于证券所产生的权利,资产托管人应提供必要的协助;资产管理人选择授权资产托管人代为行使上述权利的,具体事宜由相关当事人协商签订补充协议予以确定。

十四、资产管理合同的生效、变更与终止

(一)本合同是约定合同双方当事人之间权利义务关系的法律文件。本合同经资产管理人和资产托管人加盖公章或合同专用章以及双方法定代表人或法定

代表人授权的代理人签字或盖章之日起成立。本合同自成立之日起生效。

（二）本合同自生效之日起对资产管理人、资产托管人具有同等的法律约束力。

（三）本合同为不固定期限合同，本合同双方当事人应协商合同是否终止或合同终止后委托财产清算的相关事宜。

（四）资产管理人和资产托管人协商一致后，可对本合同内容进行变更。

（五）本合同终止的情形包括下列事项：

1、合同期限届满而未延期的；

2、经合同双方当事人协商一致决定终止的；

3、资产管理人被依法取消客户资产管理业务资格的；

4、资产管理人依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产的；

5、资产托管人依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产的；

6、法律法规和本合同规定的其他情形。

（六）资产管理合同终止，进入清算环节的具体程序如下：

1、资产管理产品清算小组

1) 除因产品份额全部赎回之外的其他原因导致本资产管理产品终止的，自本资产管理产品终止之日起5个工作日内成立清算小组；

2) 本资产管理产品清算小组成员由本资产管理产品管理人、托管人以及中国保监会指定的人员组成。清算小组可以聘请必要的工作人员；

3) 本资产管理产品清算小组负责本资产管理产品资产的保管、

清理、估价、变现和分配。本产品清算小组可以依法以本资产管理产品的名义进行必要的民事活动。

2、本资产管理产品清算程序

1) 清算程序启动，清算小组将终止清算事项向投资者披露；

2) 资产管理产品清算小组统一接管本资产管理产品资产；

3) 资产管理产品清算小组对本资产管理产品项下资产、债权债务事项进行清理和确认；

4) 资产管理产品清算小组对本资产管理产品项下资产进行估价和变现；

5) 资产管理产品清算小组在本资产管理产品资产变现完毕后5个工作日内出具本资产管理产品清算报告，并将本资产管理产品清算报告报中国保监会备案；

6) 资产管理产品清算小组在清算报告报备保监会后3个工作日内，通过保监会认可的渠道向本资产管理产品当事人进行披露；

7) 清算报告披露后7个工作日内进行本资产管理产品剩余资产的分配；

8) 本资产管理产品清算小组注销本资产管理产品相关账户；

9) 清算结束后15个工作日内，清算小组将清算结果报中国保监会备案。

3、 清算费用

清算费用是指清算小组在进行本资产管理产品清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由清算小组从本资产管理产品资产中支付。

4、 本资产管理产品剩余资产的分配

清算报告披露后7个工作日内，资产管理产品清算小组应当在扣除清算费用、管理费、托管费后，将资产管理产品资产按照本产品份额持有人拥有份额的比例或者《投资合同》的约定，以货币资金的形式全额分派给本产品份额持有人之后，注销本资产管理产品专用资金账户。

若本资产管理产品在终止之日有未能流通变现的资产，管理人可针对该部分未能流通变现资产制定二次清算方案，该方案应经本资产管理产品清算小组认可，并通过管理人网站进行披露。资产管理产品清算小组应根据二次清算方案的规定，对该部分未能流通变现的证券在可流通变现后进行二次清算，并将变现后的资产扣除相关费用后按照本产品份额持有人拥有份额的比例以及《投资合同》的约定，以货币形式全部分配给份额持有人，并注销本资产管理产品专用证券账户和资金账户。在进行二次清算的变现过程中，变现的资金以现金保存，不得再进行投资。

本产品根据《证券结算保证金管理办法》和《中国证券登记结算有限责任公司结算备付金管理办法》缴纳的结算保证金和结算备付金。如果本产品结束时结算保证金和结算备付金尚未解冻，则结算备付金和结算保证金及产生的利息将于解冻后按照本产品份额持有人拥有份额的比例以货币资金的形式全额派发给份额持有人。

5、资产管理产品清算报告

清算程序终止后5个工作日内，清算小组应将本资产管理产品终止清算事项汇总，并在清算程序终止后的15个工作日内向中国保监会报告。

清算小组应及时披露本资产管理产品清算过程中的有关重大事项。

清算报告包括下列事项：

A、委托财产债权、债务

委托财产债权主要包括银行存款利息、备付金利息、保证金利息等，银行存款利息于托管账户注销时结清，备付金利息、保证金利息于季度结息日由中登公司支付。

委托财产债务主要包括应付管理费、托管费、业绩报酬、券商佣金、中债账户维护费、结算费用、外汇中心交易费用、银行费用等。清算过程产生的费用由资产管理人承担。除交易所、登记结算机构、开户银行等自动扣缴的费用外，所有债务清偿由资产管理人向资产托管人出具指令，由资产托管人复核后办理支付。原则上委托财产债务清偿应于合同终止后30个工作日内完成。

管理费、托管费计提规则是以当日资产净值为基数在下一日计提，对于合同最后一日费用则以当日资产净值为基数在当日计提。合同终止后按合同相关条款约定可继续计提管理费、托管费的，按合同约定执行。

B、合同终止日下一个月备付金、下一季度交易保证金调整数视合同终止日当月、当季度的交易量而定，调整数以中登公司数据为准。

6、委托财产支付

（1）委托财产首期清算款

资产管理人、资产托管人对清算报告无异议后，资产管理人匡算合同终止

日的下一个月最低备付金及下一季度交易保证金，并预提足够的清算备用资金后向资产管理人支付首期清算款。资产管理人向资产托管人出具划款指令，资产托管人复核无误后，向资产管理人支付首期清算款。

若委托资产后续清算，出现账面剩余资产不足以支付相关负债的，资产管理人有义务于收到资产托管人发出的收款通知后当日将款项补足。

（2）支付剩余委托财产

委托资产债权、债务结清后，资产管理人向资产托管人出具划款指令，资产托管人复核无误后，向资产管理人支付所有剩余财产，并注销该委托财产资金账户。

7、委托财产相关账户销户

（1）证券类账户销户

委托资产证券类资产完成变现、相关权益结清、缴清相关费用后，资产托管人负责证券类账户的销户工作，资产管理人负责基金账户销户，销户过程中双方应互相给以必要的配合。

在证券资产变现完毕、相关权益结清后5个工作日内，资产管理人将委托资产托管人注销专用证券账户的通知书及其他销户资料寄送资产托管人，资产托管人原则上应于收到资产管理人提供资料后的10个工作日内完成。

资产管理人在开放式基金变现完毕、相关权益结清后15个工作日内完成场外开放式基金账户注销，并向资产托管人出具销户确认通知书。

（2）资金账户销户

委托资产债权、债务结清后，资产管理人向资产托管人出具划款指令，资产托管人复核无误后，向资产管理人支付所有剩余财产，并于当日注销该委托财

产资金账户。剩余财产支付过程中发生的银行费用，由资产管理人负担。向资产管理人支付的资金账户利息，以销户时银行实际支付为准。

十五、违约责任

(一)资产管理人、资产托管人在履行各自职责的过程中，违反法律法规规定或者本合同约定，给委托财产或对方造成损害的，应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任，并且赔偿责任以委托财产或对方遭受的直接损失为限，资产管理人、资产托管人互不承担连带赔偿责任。但是发生下列情况的，当事人免责：

1、资产管理人和/或资产托管人按照中国证监会的规定或当时有效的法律法规、本合同约定的作为或不作为而造成的损失等。

2、资产托管人对因为资产管理人投资产生的存放或存管在资产托管人以外机构的委托财产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的委托资产（包括但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）及其收益不承担托管责任，非因资产托管人过错造成的上述委托财产的损失等。

3、对于无法预见、无法抗拒、无法避免且在本合同签署之日后发生的不可抗力事件，导致合同当事人方无法全部履行或部分履行本合同的，任何一方当事人不承担违约责任，但是，合同各方当事人应当在合理行为能力范围内勤勉尽责，以降低此类事件对委托财产和其他当事人方的影响；

4、因证券市场波动、上市公司合并、委托财产规模变动、股权分置改革中支付对价等资产管理人之外的因素致使委托财产投资不符合本合同项下约定的投资策略的，将不视为资产管理人的违约行为。

5、法律法规规定及本合同约定的其他情况。

(二) 资产管理人、资产托管人在履行各自职责的过程中，违反法律法规的规定或者本合同约定，给委托财产或对方造成损害的，应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任，并且赔偿责任以委托财产或对方遭受的直接损失为限，资产管理人、资产托管人互不承担连带赔偿责任。在发生一方或多方违约的情况下，本合同能继续履行的，应当继续履行。

(三)本合同当事一方造成违约后，其他当事方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。守约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。

十六、争议的处理

因本协议的订立、效力、解释、执行等产生的争议，双方首先应友好协商解决。若双方不进行协商或协商未果，交易双方同意应将争议、纠纷或索赔提交上海国际经济贸易仲裁委员会按照届时有效的《上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁规则》在上海以仲裁方式解决，仲裁庭由三名仲裁员组成，仲裁裁决是终局的，对双方具有约束力。

十七、其他事项

本合同如有未尽事宜，由合同当事人双方按有关法律法规和规定协商解决。

本合同一式四份，当事人各执两份。

（本页无正文，为太平资产管理有限公司与中国建设银行股份有限公司《太平资产乾坤9号资管产品托管合同》的签署页）

删除[B]: 量化5号权益型

资产管理人：　太平资产管理有限公司（盖章）

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

资产托管人：中国建设银行股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

签署日期：二〇一六年　　月　　日